# La justice

Du latin *justitia*, de *justus*, « juste », lui-même dérivé de *jus*, « le droit ». **Le mot *justice* désigne trois choses : une vertu, un principe et une institution.** Il faut donc distinguer :

- **La justice morale** : **vertu** qui guide nos choix personnels et les rend légitimes, moralement bons. La justice est ici ce que l'individu *doit* accomplir en toute conscience afin d'être bon (c.f. la notion de **devoir**).
- **La justice sociale** : **principes** qui guident la vie en société. Elle peut se fonder sur des droits universels supérieurs aux lois civiles (distinction **droit naturel** *:* lois universelles, intemporelles **/ droit positif** : lois en vigueur dans les sociétés) ; mais elle décide aussi de la répartition des biens au sein d'une société : cette distribution doit-elle se faire sur le fondement d'**échanges libres** (libéralisme), de l'**égalité** (socialisme), ou de ce qui est **utile** au bonheur de tous (utilitarisme) ?
- **La justice-institution** : le pouvoir judiciaire, qui applique la loi, répare les torts et punit. Cette institution existe afin de remplacer les rapports individuels fondés sur la vengeance par des règles communes permettant de punir et de réparer.

## La justice est-elle le légal ou le légitime ?

| | Légal | Légitime |
|---|---|---|
| Définition | conforme à la loi écrite, au droit en vigueur | conforme à la morale, à un principe de justice |
| Qui en décide | le juge, d'après les lois | la conscience, la raison, le débat public |
| Oppositions | l'esclavage avant son abolition, les lois ségrégationnistes : légaux, mais illégitimes | cacher des persécutés sous l'Occupation : illégal, mais légitime |

## La justice : égalité ou équité ?

- **Egalité** : principe de justice qui recommande de traiter également chacun (**= à chacun la même part**).
  Exemples : les mêmes droits et devoirs pour tous, l'égalité des chances, la répartition des parts d'un gâteau, etc.
- **Equité** : principe de justice qui recommande de traiter les gens inégalement mais équitablement (**= à chacun son dû**).
  Exemples : les distinctions de salaires, les notes, le mérite, les besoins spécifiques des catégories défavorisées, etc.




*Fiche en ligne, exercices corrigés :* https://philo.profauda.fr/notions/justice

## Synthèse personnelle

*À compléter pendant et après la leçon.*

| Rubrique | Mes notes |
|---|---|
| **Problèmes philosophiques**<br>*Quels problèmes la notion soulève-t-elle ?* | |
| **Thèses et arguments vus en cours**<br>*Pour chaque thèse étudiée : la formuler et la défendre par des arguments tirés de la leçon.* | |
| **Apports personnels**<br>*Un exemple, une objection, un auteur, un lien avec une autre notion ou avec une autre matière (littérature, sciences, économie, sociologie, cinéma, etc.).* | |